금융데이터 가이드북
100문 100답

한국신용정보원

1. 은행의 예금거래내역도 신용정보인가요

[제2023-3호]

Q 은행의 예금거래내역도 신용정보인가요?

A 예, 은행의 예금거래내역도 신용정보입니다.

신용정보란, 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보, 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보, 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보, 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보를 의미합니다. 이때, 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 나머지 신용정보와 결합되는 경우에만 신용정보에 해당합니다.

신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보 중에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 금융실명법) 제2조제3호에 따른 금융거래의 종류, 기간, 금액, 금리 등에 관한 정보가 포함되고(신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제2조제1호의3),

금융실명법상 금융거래정보란, 금융회사등이 금융자산을 수입 · 매매 · 환매 · 중개 · 할인 · 발행 · 상환 · 환급 · 수탁 · 등록 · 교환하거나 그 이자, 할인액 또는 배당을 지급하는 것과 이를 대행하는 것 또는 그 밖에 금융자산을 대상하는 거래 내용에 대한 정보를 의미합니다(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제2조제3호).

이때 금융자산이란, 금융회사등이 취급하는 예금 · 적금 · 부금 · 계금 · 예탁금 · 출자금 · 신탁재산 · 주식 · 채권 · 수익증권 · 출자지분 · 어음 · 수표 · 채무증서 등 금전 및 유가증권과 그 밖에 이와 유사한 것을 의미합니다(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제2조제2호).

따라서, 금융실명법상 금융거래정보인 예금거래내역도 신용정보법상 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보, 즉 신용정보에 해당합니다.

※ 참고자료 : 금융위원회, 금융감독원, 행정자치부, 「금융분야 개인정보보호 가이드라인(2016.12월)」 p.74

2. 가상자산거래소가 보유하고 있는 거래정보가 신용정보에 해당하는지 [제2025-17호]

Q 가상자산거래소가 보유하고 있는 거래정보가 신용정보에 해당하는지요?

A 예, 신용정보에 해당합니다.

신용정보란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서, 신용정보주체의 거래 내용을 판단할 수 있는 정보(신용거래정보), 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보(신용도판단정보), 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보(신용거래능력 판단정보) 등이 이에 해당합니다(신용정보법 제2조제1호).

가상자산거래소가 보유하고 있는 거래정보 역시 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서, 신용정보주체의 거래 내용을 판단할 수 있는 정보 등에 해당하는 경우 신용정보에 해당합니다.

이에 대하여, 금융당국은 가상자산거래소가 보유하고 있는 거래정보 중 원화예치금 금액, 계좌 인증정보, 가상자산 종류 및 수량, 입금용 핫월렛 주소는 신용정보주체인 이용자의 거래내용을 판단할 수 있는 정보로서 신용정보에 해당한다고 판단하였습니다(신용정보법 제2조제1호나목).

또한, 가상자산거래소 이용자의 성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 이메일 주소는 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보로, 이용자의 거래정보와 결합하는 경우 신용정보에 해당한다고 판단하였으며(신용정보법 제2조제1호가목), 그 중 살아 있는 개인에 관한 신용정보는 개인신용정보에 해당한다고 해석하였습니다(신용정보법 제2조제2호).

※ 참고자료 : 금융위원회, 「2024년 법령해석 회신문 사례집」 p.208-209

참고 법령

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률]

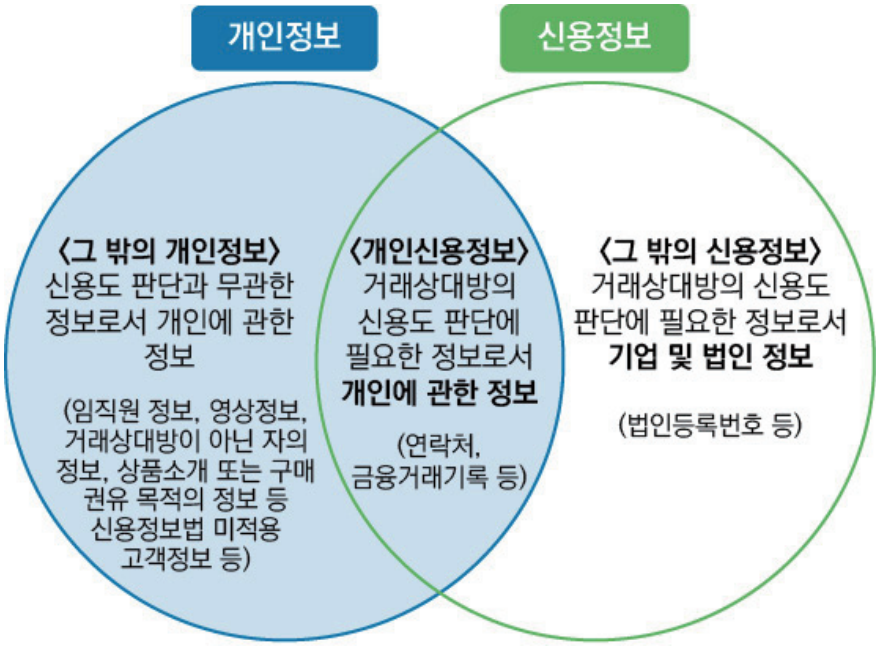
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 신용정보란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다.
   가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)
   나. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보(중략)
2. 개인신용정보란 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
   가. 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보
   나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

3. 은행의 CCTV에 담긴 영상정보도 개인신용정보에 해당하는지 [제2023-1호]

Q 은행의 CCTV에 담긴 영상정보도 개인신용정보에 해당하는지요?

A 아니오, 방범용 CCTV 영상정보는 개인신용정보가 아닌 개인정보에 해당합니다.



개인정보란, 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보에 해당하거나, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 의미합니다. 이때, 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여 판단하여야 합니다.

신용정보란, 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보, 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보, 신용

정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보, 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보를 의미합니다. 이때, 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 나머지 신용정보와 결합되는 경우에만 신용정보에 해당합니다.

따라서 개인신용정보란, 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보에 해당하거나, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보를 의미합니다. 즉, 개인정보와 신용정보의 성격을 모두 갖고 있는 정보입니다.

은행 CCTV에 담긴 영상정보는 특정 개인을 알아볼 수 있으므로 개인정보에 해당할 수 있습니다. 그러나, 은행 CCTV는 일반적으로 범죄예방, 시설물 관리 및 화재예방 등을 목적으로 설치 운영되며, 해당 정보는 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 활용되지 아니하므로 신용정보에 해당하지 않습니다.

※ 참고자료 : 금융위원회, 금융감독원, 행정자치부, 「금융분야 개인정보보호 가이드라인(2016.12월)」 p.7

4. 금융회사가 내부적으로 생성한 고객 대출계약번호 등은 식별정보에 해당하는지 [제2025-29호]

Q 금융회사가 내부적으로 생성한 고객 대출계약번호 등은 식별정보에 해당하는지요?

A 예, 식별정보에 해당합니다.

신용정보법은 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보를 식별정보라고 하며, 이를 열거하고 있습니다(신용정보법 제2조제1호가목).

살아있는 개인에 관한 식별정보에는 성명, 주소, 전화번호, 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 그리고 신체 인증 정보(개인의 신체 일부의 특징을 컴퓨터 등 정보처리장치에서 처리할 수 있도록 변환한 문자, 번호 기호 또는 그밖에 유사한 정보) 등이 있습니다(신용정보법 제2조제1호의2가목).

위와 같이 신용정보주체로부터 수집한 식별정보가 아니라 금융회사 내부적으로 고객을 구분하기 위해 자체 생성, 부여하는 고객번호도 특정신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당하는지 문제됩니다.

신용정보법은 금융회사가 개인식별번호(주민등록번호 등)를 사용하지 않고 특정 개인을 고유하게 식별하거나 동일한 신용정보주체를 구분하기 위해 부여한 정보도 식별정보로 규정하고 있습니다(신용정보법 제2조제1호의2가목4, 동법 시행령 제2조제3항제2호).

금융당국 역시 금융회사가 내부적으로 업무를 하기위하여 개인식별번호 대신 고객번호, 고객 ID 등 신용정보주체별로 자체적인 고유번호를 부여하는 경우 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당할 수 있다고 판단한 바 있습니다(금융위원회 · 금융감독원, 「금융분야 개인신용정보 보호 가이드라인(2025.5월)」 p.122-123).

따라서, 금융회사가 내부적으로 신용정보주체를 구분하기 위해 생성한 고객의 대출계약번호는 식별정보에 해당할 수 있으며, 거래정보, 신용도판단정보, 신용거래능력판단정보 등과 결합하는 경우 신용정보에 해당합니다.

※ 참고자료 : 금융위원회 · 금융감독원, 「금융분야 개인신용정보보호 가이드라인(2025.5월)」 p.122-123

참고 법령

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 신용정보란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다.

가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)

1의2. 제1호가목의 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보란 다음 각 목의 정보를 말한다.

나. 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각각의 정보

1) 성명, 주소, 전화번호 및 그 밖에 이와 유사한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보

2) 법령에 따라 특정 개인을 고유하게 식별할 수 있도록 부여된 정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 개인식별번호라 한다)

3) 개인의 신체 일부의 특징을 컴퓨터 등 정보처리장치에서 처리할 수 있도록 변환한 문자, 번호, 기호 또는 그 밖에 이와 유사한 정보로서 특정 개인을 식별할 수 있는 정보

4) 1)부터 3)까지와 유사한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령]

제2조(정의) ③ 법 제2조제1호의2가목4)에서 대통령령으로 정하는 정보란 다음 각 호의 정보를 말한다.

1. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의3에 따른 본인확인기관이 특정 개인을 고유하게 식별할 수 있도록 부여한 정보
2. 법 제15조제1항 전단에 따른 신용정보회사등(이하 신용정보회사등이라 한다)이 개인식별번호를 사용하지 않고 특정 개인을 고유하게 식별하거나 동일한 신용정보주체를 구분하기 위해 부여한 정보
3. 그 밖에 제1호 및 제2호의 정보와 유사한 정보로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

5. 가상자산사업자도 신용정보법령이 적용되는지

[제2025-18호]

Q 가상자산거래소도 신용정보법령의 적용을 받는지요?

A 예, 가상자산거래소는 신용정보법령을 적용받는 신용정보제공 · 이용자에 해당합니다.

신용정보제공 · 이용자는 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자를 의미합니다(신용정보법 제2조제7호).

이에, 가상자산거래소가 신용정보제공 · 이용자에 해당하는지에 대하여, 금융당국은 다음과 같이 판단하였습니다.

먼저, 금융당국은 가상자산거래소가 보유하고 있는 이용자의 거래정보 및 거래정보와 결합한 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보가 신용정보에 해당한다고 판단하였습니다.

나아가, 가상자산거래소가 가상자산 매매의 중개 등을 위하여 예치금을 관리하는 은행과 이용자의 원화예치금 금액 등 정보를 주고받거나, 이용자의 가상자산 이전 · 보관 · 관리 등을 위하여 이용자의 가상자산 종류 · 수량, 핫월렛 주소 등 정보를 이용자 또는 제3의 기관(타 거래소등)에 제공하거나 제공받는 등 신용정보인 이용자의 거래정보를 본인의 영업에 이용하므로, 신용정보제공 · 이용자에 해당한다고 해석하였습니다.

이와 같은 해석에 따라, 가상자산거래소가 재무상황 악화로 영업을 종료하거나 관련 법령에 따라 원화마켓 운영이 불가하여 예치금 반환이 필요한 경우로서 이용자의 예치금 또는 가상자산을 디지털자산보호재단으로 이전하는 경우, 영업양도 · 분할 · 합병 등의 이유로 권리의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우에 해당하여 신용정보주체에게 미리 개별적으로 동의를 받지 않고 디지털자산보호재단에 이용자의 거래정보를 제공할 수 있다고 해석하였습니다(신용정보법 제32조제6항제3호).

※ 참고자료 : 금융위원회, 「2024년 법령해석 회신문 사례집」 p.208-209

참고 법령

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7. 신용정보제공 · 이용자란 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다.관한 신용정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

6. 법인대표이사의 이름, 주소와 연락처가 개인정보에 해당하는지요 [제2024-34호]

Q 법인 대표이사의 이름, 주소와 연락처가 개인정보에 해당하는지요?

A 예. 원칙적으로 개인정보는 아니나 일정한 경우 개인정보에 해당할 수 있습니다.

개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서, ① 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보와, ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 의미합니다(개인정보 보호법 제2조제1호).

개인정보의 주체는 자연인이어야 하며, 법인 또는 단체에 관한 정보는 개인정보에 해당하지 않습니다. 따라서 법인 또는 단체의 이름, 소재지 주소, 대표 연락처(이메일 주소 또는 전화번호), 업무별 연락처, 영업실적 등은 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않습니다.

그러나, 법인 또는 단체에 관한 정보이면서 동시에 개인에 관한 정보인 대표자를 포함한 임원진과 업무 담당자의 이름 · 주민등록번호 · 자택주소 및 개인 연락처, 사진 등 그 자체로 개인을 식별할 수 있는 정보는 개별 상황에 따라 법인 등의 정보에 그치지 않고 개인정보로 취급될 수 있습니다(개인정보보호위원회, 「개인정보 보호 법령 및 지침 · 고시 해설(2020. 12.), p10」).

또한 개인사업자에 관한 정보로서, 개인사업자의 상호명, 사업장 주소, 전화번호, 사업자등록번호, 매출액, 납세액 등은 사업체의 운영과 관련된 정보로서 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않습니다.

그러나 ① 해당 정보가 사업자 개인의 직업 · 소득수준 · 활동영역 · 사회적 지위 등을 나타내는 정보로 이용되는 경우 개인정보로 보아야 하며, ② 개인사업자의 사업과 관련된 정보이면서 동시에 사업자 개인의 이름 · 주민등록번호 · 집주소 · 휴대전화번호 등은 개인정보에 해당합니다(금융위원회 · 금융감독원 · 행정자치부 「금융분야 개인정보보호 가이드라인(2016. 12월)」, p8~9).

※ 참고자료 : 금융위원회 · 금융감독원 · 행정자치부 「금융분야 개인정보보호 가이드라인(2016. 12월)」, p8~9
개인정보보호위원회 「개인정보 보호 법령 및 지침 · 고시 해설(2020. 12월)」, p10

참고 법령

[개인정보 보호법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 신용정보란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다.
   가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)
   나. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보
   다. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보
   라. 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보
   마. 가목부터 라목까지의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 신용정보란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다.
   가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)
   나. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보
   다. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보
   라. 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보
   마. 가목부터 라목까지의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보